DROIT DES OBLIGATIONS · LICENCE 2 · TD N° 3 · PR FOUVET

Le lien de causalité

Cette fiche ne reprend que les notions que le TD n° 3 te fait manipuler. Chaque notion est présentée comme en cas pratique : définition, exemple tiré du TD, cause et conséquence, arrêt majeur, articles, ce qu'il ne faut pas écrire, conseils pour la majeure et la mineure.

Cours : Partie 1, Titre 1, Chapitre 2 · Manuel HyperCours 2027, n° 987 à 1008 (p. 530-534) · Textes de base : art. 1240 et 1241 · Projet de réforme 2017 : art. 1239, 1240, 1253, 1254, 1265

PLAN DE LA FICHE

1 — Les huit notions du TD · lien de causalité certain et direct · équivalence des conditions · causalité adéquate · preuve de la causalité · causalité alternative · cause non exclusive et obligation in solidum · cause étrangère · anxiété et causalité

2 — Les exercices du TD corrigés · cas Mme Ferrier et critique de l'IA · fiche et plan de l'arrêt Distilbène du 18 octobre 2023 et ses suites jusqu'en 2026 · fiche de lecture Quézel-Ambrunaz

Outils · pièges commentés · tableau de rattrapage · lexique · textes · jurisprudence · auto-évaluation corrigée

LA GRILLE DU TD — À APPLIQUER À CHAQUE RESPONSABLE POTENTIEL

La causalité ne se traite jamais seule : elle relie un **fait générateur** à un **dommage**. Pose toujours ces trois questions, dans cet ordre.

1. Quel dommage, quels préjudices, quelle victime ? → 2. Quels faits ont concouru au dommage ? (liste chronologique, puis : ce fait était-il une condition nécessaire ? était-il propre à produire ce dommage ?) → **3. Le lien est-il prouvé, et une autre cause l'efface-t-elle ?** (preuve, présomptions, cause étrangère, coauteurs tenus in solidum)

PARTIE 1 Les notions du TD

NOTION 1 · EXERCICES 1 ET 2

Le lien de causalité : un lien certain et direct

DÉFINITION — MANUEL N° 987 ET 995 À 997

Le rapport de cause à effet entre le fait générateur imputé au défendeur et le dommage. Le Code civil ne le définit pas : l'exigence résulte de l'art. 1240 (« qui **cause** à autrui un dommage »). La jurisprudence exige un lien **certain** (le fait a été nécessaire à la production du dommage ; en cas de doute, la responsabilité est écartée) et **direct**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Le téléphone de Mme Ferrier est brisé lors de sa chute dans le square : il faut rattacher ce dommage au fait de Myriam, de Jean-Édouard, ou des deux.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Un événement a toujours une multitude de causes : sans tri, on remonterait « à la causalité de l'univers » (G. Marty). D'où les théories (notions 2 et 3) et le rôle du juge.

ARRÊT / SOURCE

Pas d'arrêt de principe : le lien causal relève de l'appréciation **souveraine** des juges du fond, la Cour de cassation contrôlant la motivation (cassations pour **manque de base légale**, comme en 2023).

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241 · en matière contractuelle art. 1231-4 (« suite immédiate et directe ») · projet art. 1239

× NE PAS ÉCRIRE

« Le lien de causalité est évident : sans Jean-Édouard, rien ne serait arrivé. »

✓ ÉCRIRE

« Encore faut-il établir un lien **certain et direct** entre sa présence et la destruction du téléphone, survenue le lendemain. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite l'art. 1240 et le projet 2017, art. 1239 : « La responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage. Le lien de causalité s'établit par tout moyen » (le plan du cours le résume en « rapport de causalité certain »).

Mineure : établis d'abord la **chaîne chronologique** des faits, puis vérifie la certitude, puis le caractère direct. Rappel de la prof : dans la copie, n'écris jamais les mots « majeure », « mineure », « conclusion ».

NOTION 2 · EXERCICE 1 (2E CONSIGNE À L'IA) ET ARRÊT DU TD

La théorie de l'équivalence des conditions

DÉFINITION — MANUEL N° 993

Est une cause du dommage **tout événement sans lequel il ne se serait pas produit** (condition *sine qua non*). Aucune hiérarchie entre les faits : dès qu'ils ont été **nécessaires** à sa production, ils en sont tous la cause.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Sans Jean-Édouard, pas de sursaut, pas de genou blessé, pas de marche ralentie ; sans le passage de Myriam, pas de chute. Les **deux** faits sont des causes du bris du téléphone.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Favorable à la victime : plusieurs responsables, tenus chacun pour le tout (notion 6). Simple, mais risque d'étendre la responsabilité à des faits très éloignés.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 27 janv. 2000, n° 97-20.889 : l'accident de la circulation est la cause de la lésion de l'œil subie lors de l'opération qu'il a rendue nécessaire · **Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492** : le dommage en lien causal avec une faute ouvre droit à réparation « même si celle-ci n'en est pas la seule cause ».

ARTICLES

art. 1240 · aucun texte ne consacre la théorie ; le projet 2017 et la proposition sénatoriale 2020 ne prennent pas parti

× NE PAS ÉCRIRE

« La Cour de cassation applique l'équivalence des conditions depuis 2023. »

✓ ÉCRIRE

« La jurisprudence n'a jamais pris parti en termes de principe, mais les arrêts récents marquent une **préférence** pour l'équivalence des conditions, favorable à la victime (manuel n° 994). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : définis la théorie par le test « sans ce fait, le dommage serait-il survenu ? ».

Mineure : applique le test fait par fait, en le **retirant mentalement** de la chaîne. Un « non » = une cause.

NOTION 3 · EXERCICE 1 (3E CONSIGNE À L'IA)

La théorie de la causalité adéquate

DÉFINITION — MANUEL N° 992 ET COURS (PROJET TERRÉ, ART. 10)

Parmi les conditions du dommage, sont retenues celles qui étaient propres à le produire selon le cours ordinaire des choses : le juge reconstitue rétrospectivement les événements et ne garde que les faits qui portaient en eux la probabilité du dommage (il peut en retenir plusieurs). Projet Terré, art. 10 : « constitue la cause du dommage tout fait propre à le produire selon le cours ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu ».

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Une silhouette assise dans un escalier n'est pas, normalement, de nature à briser un téléphone le lendemain dans un square. Le fait de bousculer une passante, si : **seule Myriam** est la cause adéquate.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Écarte les faits trop éloignés du dommage. Exemple du manuel : l'appel téléphonique qui fait sortir la victime n'est pas la cause de l'accident de la circulation qu'elle subit ensuite.

SOURCE

Préférence traditionnelle de la jurisprudence (manuel n° 994) ; seul le **projet Terré** l'a consacrée. Projet Catala, projet de la Chancellerie (2017) et proposition sénatoriale (2020) : silence.

ARTICLES

art. 1240 · art. 1231-4 (« suite immédiate et directe », par analogie)

× NE PAS ÉCRIRE

« Est adéquate la cause sans laquelle le dommage n'aurait pas eu lieu. » (c'est le test de l'équivalence)

✓ ÉCRIRE

« La condition nécessaire ne suffit pas : il faut qu'elle ait été **apte**, selon le cours normal des choses, à produire ce dommage. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : oppose les deux théories en deux phrases, puis précise que le droit positif est pragmatique.

Mineure : pour chaque condition retenue en notion 2, demande-toi si elle **augmentait objectivement le risque** de ce dommage précis. Conclus en indiquant la solution la plus probable devant un juge.

NOTION 4 · EXERCICE 2 (CONTEXTE JURISPRUDENTIEL)

La preuve de la causalité : charge et présomptions

DÉFINITION — MANUEL N° 998 ET 999

La preuve incombe à la **victime** demanderesse. La causalité étant un **fait juridique**, elle se prouve **par tous moyens**, notamment par des **présomptions graves, précises et concordantes** laissées à l'appréciation du juge. Une présomption légale existe pour l'hépatite C d'origine transfusionnelle (loi du 4 mars 2002, art. 102 : le demandeur apporte des éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle, le défendeur prouve le contraire, le doute profitant au demandeur). Le VIH transfusionnel relevait, lui, d'un fonds d'indemnisation (loi du 31 déc. 1991, art. 47), non d'une présomption de causalité.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Distilbène : l'exposition *in utero*, puis l'imputabilité de la pathologie, peuvent être prouvées par présomptions, sans exiger que la pathologie ait pour **seule** cause possible le DES (Civ. 1re, 19 juin 2019).

CAUSE → CONSÉQUENCE

Le doute scientifique n'interdit pas la preuve : le juge peut retenir des indices (délai bref, absence d'antécédents), mais jamais de présomption **automatique** fondée sur des indices prédéterminés (CJUE 2017).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 05-20.317 (vaccin hépatite B : présomptions admises) · **CJUE, 21 juin 2017, C-621/15** · **Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-10.380** · **Civ. 2e, 14 mars 2024, n° 22-10.324** (contamination VIH entre partenaires)

ARTICLES

art. 1353 (charge) · art. 1382 (présomptions, anc. 1353) · art. 1245-8 (produits défectueux)

× NE PAS ÉCRIRE

« Faute de preuve scientifique certaine, le lien de causalité n'est pas établi. »

✓ ÉCRIRE

« La preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, que le juge apprécie souverainement. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : charge de la preuve (art. 1353), liberté de la preuve d'un fait juridique, art. 1382 pour les présomptions.

Mineure : liste les **indices** de l'énoncé (chronologie, témoins, absence d'autre cause) et montre qu'ils sont graves, précis et concordants **ensemble**.

NOTION 5 · EXERCICES 2 ET 3

La causalité alternative : l'auteur indéterminé d'un groupe

DÉFINITION — MANUEL N° 998 ET PROJET 2017, ART. 1240

Le dommage a été causé par **l'un** des membres identifiés d'un groupe, sans qu'on sache lequel. La jurisprudence **présume** le lien causal à l'égard de chacun, à charge pour lui de prouver qu'il n'a pas causé le dommage. Projet, art. 1240 : pour un **dommage corporel** causé par une personne indéterminée parmi des personnes « agissant de concert ou exerçant une activité similaire, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu'elle ne peut l'avoir causé » ; contribution « à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage ». La proposition sénatoriale de 2020 ne reprend pas cette disposition.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

La mère a pris du DES, mais on ignore s'il venait d'UCB Pharma (Distilbène) ou de Novartis (Stilboestrol Borne). Arrêt de 2023 : un seul producteur était assigné, la difficulté était autre (deux causes possibles).

CAUSE → CONSÉQUENCE

Condition préalable : la victime prouve son **exposition** au produit et que le produit a causé le dommage. Alors seulement le doute sur l'**identité** du producteur bascule sur les défendeurs.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 14 déc. 1983, n° 82-16.776 (deux chiens, art. 1385 : applicable aux chasseurs par analogie) · **Civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 95-20.804** (pétards) · **Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-16.305** (DES) · **Civ. 1re, 17 juin 2010, n° 09-67.011** (infection nosocomiale) · refus : Civ. 1re, 3 nov. 2016, n° 15-25.348 (compresse)

ARTICLES

art. 1240 · art. 1353 · projet art. 1240 (non en vigueur)

× NE PAS ÉCRIRE

« La victime du DES peut agir contre tout laboratoire, même sans prouver son exposition. »

✓ ÉCRIRE

« L'exposition au DES prouvée, il appartient à chaque laboratoire de prouver que **son** produit n'est pas à l'origine du dommage (Civ. 1re, 24 sept. 2009). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : présente la présomption jurisprudentielle et ses deux conditions (exposition prouvée, auteurs identifiés), puis le projet art. 1240.

Mineure : vérifie que **tous** les auteurs possibles sont identifiés et ont créé le même risque. Ne confonds pas avec la pluralité de causes (notion 6) : ici une seule cause, mais un auteur inconnu.

NOTION 6 · EXERCICE 1 ET 1ER MOYEN DE L'ARRÊT

La cause non exclusive et l'obligation in solidum

DÉFINITION — MANUEL N° 1005 À 1008

Lorsque plusieurs faits ont concouru à un dommage unique, chacun en est la cause pour le tout : la victime peut demander **l'entière réparation** à n'importe lequel des coauteurs (obligation **in solidum**, d'origine jurisprudentielle). Il n'y a pas de « causalité partielle » opposable à la victime : le partage ne joue qu'au stade de la **contribution** entre coresponsables.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Arrêt de 2023 : l'infertilité peut être due à une infection à Chlamydia et au DES. Les experts imputaient 40 % au DES ; la Cour rappelle que le dommage en lien causal avec une faute ouvre droit à réparation même si celle-ci n'en est pas la seule cause.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Contribution : selon la **gravité des fautes** ; par parts viriles entre responsables sans faute ; tout à la charge du fautif face à un responsable objectif (manuel n° 1008). Pour le DES : à proportion des **parts de marché** (CA Versailles, 30 juin 2016).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492 · confirmé par **Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384** (béance cervico-isthmique) · Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-20.099 (règles de contribution)

ARTICLES

art. 1240 · projet art. 1265 (solidarité des coresponsables, contribution selon la gravité et le rôle causal)

× NE PAS ÉCRIRE

« Le laboratoire ne doit réparer que 40 % du préjudice, part imputable au DES. »

✓ ÉCRIRE

« Dès lors que l'exposition a **contribué** au dommage, le producteur en répond **pour le tout** envers la victime ; une cause concurrente ne l'exonère que si elle présente les caractères de la force majeure. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : le dommage en lien causal avec une faute ouvre droit à réparation même si elle n'en est pas la seule cause ; les coauteurs sont tenus in solidum.

Mineure : distingue toujours **l'obligation à la dette** (la victime choisit son débiteur, pour le tout) et la **contribution** (recours entre coauteurs).

NOTION 7 · EXERCICE 1 ET 1ER MOYEN DE L'ARRÊT

La cause étrangère : force majeure, fait d'un tiers, fait de la victime

DÉFINITION — MANUEL N° 1001 À 1004 · PROJET, ART. 1253 ET 1254

Le cas fortuit, le fait d'un tiers ou de la victime n'exonèrent **totalement** que s'ils présentent les caractères de la **force majeure** (imprévisible et irrésistible ; extérieur en principe). Sinon, le fait du tiers n'exonère pas du tout (in solidum), et la **faute** de la victime n'exonère que **partiellement**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Le moyen du pourvoi de 2023 : une cause étrangère n'exclut la responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage. On peut en déduire que la Chlamydia, cause concurrente, n'est pas une force majeure (raisonnement de la fiche : la Cour ne qualifie pas la Chlamydia). Cas pratique : le fait de Myriam n'est pas imprévisible et irrésistible pour Jean-Édouard ; le genou blessé de Mme Ferrier n'est pas une faute.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Force majeure → exonération **totale**, jamais partielle (abandon de *Lamoricière*, Com. 19 juin 1951). Faute de la victime → partage. Nouveauté : l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir qui n'a pas donné les consignes de sécurité nécessaires ne peut obtenir un partage pour imprudence de la victime d'un dommage corporel (Ass. plén. 29 mai 2026, rendu en matière contractuelle, art. 1147 ancien).

ARRÊTS MAJEURS

Ass. plén. 14 avr. 2006, n° 04-18.902 (faute de la victime imprévisible et irrésistible) · **Civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 84-17.748** (fin de *Desmares*) · **Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-13.896** (partage entre fautes) · **Ass. plén. 29 mai 2026, n° 23-20.005** (organisateur professionnel sans consignes de sécurité, dommage corporel)

ARTICLES

art. 1218 (force majeure contractuelle) · projet art. 1253, art. 1254, art. 1268 (prédispositions)

× NE PAS ÉCRIRE

« Jean-Édouard s'exonère partiellement par le fait de Myriam. »

✓ ÉCRIRE

« Le fait d'un tiers non constitutif de force majeure n'exonère pas : les deux auteurs sont tenus in solidum, et se répartissent ensuite la dette. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : classe la cause étrangère (cas fortuit, tiers, victime) et donne l'effet de chacune, avec ou sans force majeure.

Mineure : l'**état antérieur** de la victime (ici, le genou blessé la veille) ne réduit pas son droit lorsqu'il n'est pas fautif (Civ. 1re, 28 oct. 1997, n° 95-17.274 ; projet art. 1268) : ce n'est pas une faute.

NOTION 8 · 2ND MOYEN DE L'ARRÊT (RAPPEL DU TD 2)

Le préjudice d'anxiété : une causalité propre

DÉFINITION — ARRÊT DU TD, § 7, PRÉCISÉ EN 2024 ET 2026

« [C]onstitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage » (2023). Formule affinée : risque **élevé** de développer une **pathologie grave** (Civ. 1re, 18 déc. 2024) ; préjudice caractérisé par la **seule connaissance** de ce risque (Civ. 1re, 18 févr. 2026).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Mme [T] invoque un risque reconnu de développer au moins quatre pathologies cancéreuses et un suivi gynécologique rigoureux, sans lien avec son infertilité.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Le lien causal à prouver relie l'anxiété à l'**exposition**, non à la pathologie. Écarter la causalité pour l'infertilité ne permet donc pas de refuser l'anxiété. Depuis 2026, ce préjudice est consécutif à un **dommage corporel** : prescription de 10 ans (art. 2226).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 1re, 18 oct. 2023 · Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750 · Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415 · Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384

ARTICLES

art. 1240 · art. 2226 · art. 2224 (écarté)

× NE PAS ÉCRIRE

« Le lien entre le DES et l'infertilité n'étant pas prouvé, aucun préjudice n'est réparable. »

✓ ÉCRIRE

« Chaque préjudice a son propre lien causal : l'anxiété résulte de l'exposition au DES et des risques qui en découlent. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : donne la formule actuelle (risque élevé, pathologie grave, seule connaissance).

Mineure : raisonne **préjudice par préjudice** : pour chacun, quel fait l'a causé ? N'oublie pas les victimes par ricochet (ici l'époux et la mère, intervenants volontaires).

PARTIE 2

Les exercices du TD corrigés

Pistes de correction rédigées à partir du cours et des arrêts : compare-les avec la correction faite en séance.

Exercice 1 — Mme Ferrier, Jean-Édouard, Myriam et le smartphone

QUESTION	RÉPONSE
1. Victime, dommage, préjudices	**Victime directe** : Mme Ferrier. L'énoncé l'invite à ne viser que le téléphone : **dommage aux biens** (écran explosé, appareil noyé). **Préjudice patrimonial**, perte subie : coût de la réparation ou, si l'appareil est irréparable, coût de remplacement par un appareil équivalent, sans enrichissement (réparation intégrale). La blessure au genou (dommage corporel du premier jour) n'est pas demandée ; mentionne-la seulement comme maillon de la chaîne causale.
2. Responsables potentiels	**Myriam** : fait personnel, imprudence en frôlant une passante en courant (art. 1241). **Jean-Édouard** : présence dissimulée dans l'escalier après avoir déjoué le digicode ; la faute est discutable (s'asseoir n'est pas fautif ; l'intrusion l'est peut-être, mais elle n'a pas pour objet d'éviter ce dommage). L'étude du fait générateur relève des séances suivantes : ici, l'enjeu est le **lien causal**.
3. Chaîne causale	Présence de Jean-Édouard → sursaut et chute → genou blessé → marche ralentie le lendemain → passage de Myriam → chute → téléphone brisé puis noyé.
4. Équivalence des conditions	Chaque maillon est une condition *sine qua non* : Jean-Édouard **et** Myriam sont causes. S'ils sont responsables, ils sont tenus **in solidum** ; Mme Ferrier peut réclamer le tout à l'un ou l'autre ; contribution ensuite selon la gravité des fautes.
5. Causalité adéquate	La présence passive d'un jeune homme dans un escalier n'est pas propre, selon le cours normal des choses, à faire briser un téléphone le lendemain ; de plus, le lien est **indirect** et incertain (aurait-elle évité Myriam en marchant normalement ?). Seul le geste de Myriam est la cause adéquate : elle répond seule.
6. Solution probable	Le juge, pragmatique, retiendrait Myriam ; la responsabilité de Jean-Édouard pour le téléphone est très fragile (faute douteuse, lien indirect). Les deux chutes successives ne se confondent pas : le bris du téléphone est un dommage nouveau, rattaché à la seconde.

CRITIQUE DE L'IA	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER DANS SES RÉPONSES
Sans précision	Elle choisit souvent une théorie sans le dire. Repère si elle **distingue** dommage et préjudice, si elle s'en tient au téléphone, si elle oublie Jean-Édouard ou l'obligation in solidum.
Équivalence / adéquation	Les réponses doivent **diverger** (deux responsables / une seule). Si elles convergent, l'IA a mal appliqué l'une des théories. Vérifie qu'elle ne définit pas la causalité adéquate par le seul test *sine qua non*.
Fondements	Art. 1240 et 1241 (et non le seul « art. 1382 » sans « devenu 1240 ») ; aucun texte ne consacre une théorie ; projet Terré seul favorable à la causalité adéquate.
Jurisprudence	Contrôle chaque arrêt cité (formation, date, numéro) : les IA en inventent. Refuse un arrêt affirmant que la Cour de cassation « a consacré » une théorie : elle ne l'a jamais fait en termes de principe.

Exercice 2 — Fiche de l'arrêt Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492 (Publié au Bulletin)

Faits	Mme [T], exposée *in utero* au diéthylstilbestrol (DES) pris par sa mère pendant la grossesse, souffre d'infertilité et invoque une anxiété liée aux risques de cancers. Les experts estiment que l'infertilité peut être due autant à une infection à Chlamydia qu'au DES et proposent une imputation de 40 % au DES.
Procédure	Assignation de la société UCB Pharma, producteur du Distilbène, le 11 déc. 2009 ; intervention volontaire de l'époux et de la mère (préjudices personnels). La CA de Paris (16 déc. 2021), statuant sur renvoi après cassation, rejette toutes les demandes. Pourvoi des consorts [T].
Moyens	1) Une cause étrangère n'exclut la responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage ; or les experts imputaient 40 % au DES. 2) L'anxiété née de l'exposition à un médicament connu pour provoquer des pathologies graves est indemnisable, indépendamment de l'infertilité.

Problèmes de droit	1) Le juge peut-il écarter la responsabilité du producteur lorsque l'exposition au DES n'est que l'une des causes possibles de l'infertilité ? 2) Le préjudice d'anxiété suppose-t-il la preuve d'un lien causal entre l'exposition et une pathologie déclarée ?
Solution	Cassation partielle (sauf sur la prescription), au visa de l'art. 1240 (1er moyen) et de l'art. 1382, devenu 1240 (2nd moyen). 1) « Ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause » : motifs insuffisants à exclure que le DES ait **contribué** à l'infertilité (manque de base légale). 2) « Constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage » : l'anxiété résultait de l'exposition et des risques qui en découlent (violation de la loi).
Portée	Refus d'exiger une cause exclusive ; logique de l'équivalence des conditions (lecture doctrinale : l'arrêt censure l'exclusion de la responsabilité ; il ne chiffre pas lui-même la réparation, et la part de 40 % ne peut servir qu'à la contribution entre coauteurs) ; extension du préjudice d'anxiété hors du droit du travail. Formule sur la cause non exclusive reprise mot pour mot par la Ch. mixte le 29 mai 2026.

CONTEXTE ET SUITES (2006-2026)	APPORT À INTÉGRER À L'INTRODUCTION
Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 04-16.179 et 04-16.180	Faute de vigilance du producteur de DES : fondement de droit commun (art. 1382, devenu 1240). Le régime des produits défectueux (loi du 19 mai 1998, art. 21) ne vise que les produits mis en circulation après son entrée en vigueur ; or le DES a été prescrit en France jusqu'en 1977, bien avant même la date limite de transposition de la directive du 25 juill. 1985 (30 juill. 1988).
Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-16.305	Exposition prouvée : chaque laboratoire doit prouver que son produit n'est pas à l'origine du dommage (causalité alternative).
Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-10.380	Exposition et imputabilité prouvées par présomptions, sans exiger que le DES soit la seule cause possible.
Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750	Anxiété (hors DES : « tours d'eau » à Mayotte) : préjudice réparable si exposition à un risque élevé de pathologie grave ; moyen rejeté faute d'exposition prouvée.
Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415	DES : l'anxiété est caractérisée par la **seule connaissance** d'un tel risque ; preuve d'une inquiétude permanente non exigée.
Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384	Anxiété = préjudice consécutif à un dommage corporel (le dommage corporel étant toute atteinte physique ou psychique, ici l'exposition au produit toxique) : prescription de 10 ans (art. 2226) à compter de la consolidation ; si seule l'anxiété est éprouvée, le dommage peut être regardé comme consolidé à la connaissance de l'exposition, du responsable et des risques, sans que le point de départ soit antérieur à la fin de l'exposition. Reprend mot pour mot la formule de 2023 sur la cause non exclusive.
Projets de réforme	Projet 2017 : art. 1239 (lien de causalité, preuve par tout moyen), art. 1240 (causalité alternative), art. 1265 (in solidum). Proposition sénatoriale de 2020 (n° 678) : art. 1239 seulement, sans disposition sur la causalité alternative. Aucun ne choisit une théorie de la causalité.
Doctrine (citée par la prof)	D. 2024. 34, obs. C. Quézel-Ambrunaz · JCP G 2023, 1405, note L. Vitale · RCA 2023, comm. 282, obs. S. Hocquet-Berg · RTD civ. 2024. 117, obs. P. Jourdain.

Pistes de plan	**I. Une causalité assouplie au profit de la victime** — A. Le refus d'exiger une cause exclusive (équivalence des conditions, cause étrangère non exonératoire) ; B. Une réparation intégrale malgré la pluralité de causes (rejet de l'imputation à 40 %, in solidum, renvoi au juge du fond). **II. Un préjudice d'anxiété détaché de la pathologie** — A. Une causalité propre à l'anxiété : l'exposition au risque ; B. Un préjudice consolidé depuis (risque élevé en 2024, seule connaissance en février 2026, dommage corporel en mai 2026).
Contrôle de l'IA	A-t-elle vu **les deux** problèmes de droit ? Distingue-t-elle cassation pour manque de base légale (1er moyen) et pour violation de la loi (2nd) ? Cite-t-elle les arrêts de 2024 et 2026 et le projet, art. 1240 ? Explique-t-elle pourquoi l'art. 1240 (faute) et non les art. 1245 s. ? Ses auteurs existent-ils et sont-ils cités précisément ?

Exercice 3 — Fiche de lecture : C. Quézel-Ambrunaz, « La fiction de la causalité alternative », D. 2010. 1162

Contexte	Titre complet : « La fiction de la causalité alternative. Fondement et perspectives de la jurisprudence "Distilbène" ». Article de Christophe Quézel-Ambrunaz (alors maître de conférences à Grenoble, auteur de l'*Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile*, Dalloz, 2010), écrit après les arrêts Distilbène du 24 sept. 2009 (Civ. 1re, n° 08-16.305, et n° 08-10.081 pour le rejet faute d'exposition prouvée) et du 28 janv. 2010 (n° 08-18.837), qu'il commente.
Question traitée	Sur quel fondement condamner pour le tout un laboratoire dont on ignore s'il a fabriqué le produit absorbé, alors qu'on sait que tous les défendeurs n'ont pas pu causer le dommage ?
Idée directrice	La coresponsabilité des auteurs alternatifs est « plus une fiction qu'une présomption ». Une présomption repose sur le vraisemblable ; or on sait avec certitude que tous les défendeurs n'ont pas causé le dommage : une présomption jouant contre une réalité établie devient une **fiction**. Le droit reconnaît un lien causal entre chaque activité et le dommage là où il n'en existe pas dans les faits, pour ne pas laisser la victime sans indemnisation.
Plan et fondements	I. Les explications traditionnelles, écartées : A. l'**activité commune** (garde ou faute collective, chasseurs) : elle manque quand les défendeurs n'ont rien fait ensemble (laboratoires concurrents) ; B. la **présomption de causalité** : impossible, faute de vraisemblance. II. Une explication nouvelle : A. la **fiction** de causalité alternative (plusieurs activités similaires, chacune suffisante pour produire le dommage ; l'auteur qui prouve n'avoir pu le causer s'exonère, la fiction continuant de jouer contre les autres) ; B. ses **limites** : elle ne s'écarte du réel qu'autant que sa fonction le justifie. L'auteur évoque, sans la retenir, la condamnation divisée selon la probabilité (par exemple les **parts de marché**).
Perspectives	Selon l'auteur, la causalité alternative est « une véritable boîte de Pandore », que la Cour de cassation « a entrouverte » (droit comparé : BGB § 830, Pays-Bas, Québec art. 1480 ; avant-projet Catala art. 1348). Il écarte le cas symétrique des « victimes alternatives ». Suites postérieures à l'article : infections nosocomiales (2010), refus pour la compresse (2016), projet 2017, art. 1240 (dommage corporel, contribution « à proportion de la probabilité »).
Lien avec 2023	À ne pas confondre : en 2009, une seule cause (le DES) et un auteur inconnu ; en 2023, un auteur connu et deux causes possibles (DES et Chlamydia).

Fiche établie d'après le texte de l'article (Recueil Dalloz 2010, p. 1162, en libre accès sur Dalloz Étudiant) : cite ses formules entre guillemets, sans lui prêter d'autres arguments.

OUTILS Pièges commentés

PIÈGE 1 — LA RÉPARATION AU PRORATA

Les experts imputent 40 % de l'infertilité au DES, 60 % à une infection.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Le laboratoire doit 40 % du préjudice. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Si le DES a contribué au dommage, le producteur répond **du tout** : la faute n'a pas à être la seule cause (Civ. 1re, 18 oct. 2023). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Un pourcentage dans un rapport d'expertise ne fixe pas la dette envers la victime : il peut seulement servir à la **contribution** entre coauteurs.

PIÈGE 2 — LES DEUX THÉORIES CONFONDUES

On demande d'appliquer la causalité adéquate au cas de Mme Ferrier.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Sans Jean-Édouard, pas de chute : il est la cause adéquate. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Sa présence est une condition du dommage, mais elle n'était pas **propre** à le produire selon le cours normal des choses. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

« Sans lequel » = équivalence. « Propre à produire » = causalité adéquate.

PIÈGE 3 — L'AUTEUR INCONNU ET LA CAUSE INCERTAINE

Une victime du DES ne sait pas quel laboratoire a fabriqué le comprimé pris par sa mère.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« C'est la solution de l'arrêt du 18 oct. 2023. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« C'est la **causalité alternative** (Civ. 1re, 24 sept. 2009) ; l'arrêt de 2023 traite d'une **pluralité de causes** avec un seul défendeur. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Demande-toi : l'incertitude porte-t-elle sur **qui** (auteur) ou sur **quoi** (cause) ?

PIÈGE 4 — LE FAIT DU TIERS

Jean-Édouard, assigné seul, invoque le geste de Myriam.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Il est exonéré pour moitié par le fait du tiers. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Le fait du tiers n'exonère que s'il présente les caractères de la **force majeure** ; sinon, obligation in solidum, puis recours contre Myriam. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

L'exonération partielle est réservée à la **faute de la victime**.

PIÈGE 5 — L'ANXIÉTÉ RATTACHÉE À LA MAUVAISE CAUSE

La cour d'appel n'a pas trouvé de lien certain entre DES et infertilité.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Sans lien causal pour l'infertilité, l'anxiété n'est pas réparable. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« L'anxiété résulte de l'**exposition** au DES et des risques qui en découlent (Civ. 1re, 18 oct. 2023) ; la seule connaissance d'un risque élevé suffit (Civ. 1re, 18 févr. 2026). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Un lien causal par **préjudice**, pas un seul pour tout le litige.

Le tableau de rattrapage

NE PAS DIRE	DIRE
« La Cour de cassation a choisi l'équivalence des conditions »	Pragmatisme, avec une préférence récente pour l'équivalence (manuel n° 994).
« Est adéquate la cause sans laquelle… »	Propre à produire le dommage selon le cours ordinaire des choses.
« Le responsable paie sa part causale »	Il répond du tout envers la victime ; le partage joue entre coauteurs.
« Le fait d'un tiers exonère partiellement »	Exonération totale si force majeure ; sinon in solidum.
« La force majeure exonère en partie »	Toujours totalement : *Lamoricière* (1951) est abandonné.
« La causalité doit être scientifiquement prouvée »	Preuve par tous moyens, présomptions graves, précises et concordantes (art. 1382).
« La victime du DES n'a rien à prouver »	Elle prouve l'exposition ; la présomption ne joue que sur l'identité du producteur.
« Le genou blessé de Mme Ferrier réduit son indemnité »	Une prédisposition non fautive ne réduit pas la réparation.
« Selon l'article 1382… » (pour la responsabilité)	« Art. 1382, **devenu 1240** » ; l'actuel art. 1382 vise les présomptions.
« Majeure : … Mineure : … » dans la copie	Raisonnement en syllogisme, rédaction fluide sans ces mots.

FORMULE D'OUVERTURE RÉUTILISABLE

« L'article 1240 du Code civil n'oblige à réparer que le dommage que l'on a "causé" ; faute de définition légale, la jurisprudence exige un lien de causalité certain et direct, apprécié avec pragmatisme entre la théorie de l'équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate : il convient donc de reconstituer la chaîne des faits ayant conduit au dommage avant de déterminer lequel ou lesquels peuvent en être juridiquement tenus pour la cause. »

LEXIQUE Le vocabulaire exigible

TERME	DÉFINITION
Lien de causalité	Rapport de cause à effet entre le fait générateur et le dommage.
Équivalence des conditions	Toute condition *sine qua non* du dommage en est une cause.
Causalité adéquate	Seuls les faits propres à produire le dommage selon le cours ordinaire des choses en sont la cause.
Causalité certaine	Le fait a été nécessaire à la production du dommage ; le doute profite au défendeur.
Causalité directe	Le dommage n'est pas trop éloigné du fait générateur.
Présomption du fait de l'homme	Conséquence tirée par le juge d'indices graves, précis et concordants (art. 1382).
Causalité alternative	Dommage causé par un membre indéterminé d'un groupe identifié ; chacun est présumé auteur.
Obligation in solidum	Plusieurs débiteurs tenus chacun pour le tout envers la victime, sans représentation mutuelle.
Obligation à la dette / contribution	Ce que la victime peut réclamer à chacun / répartition finale entre coauteurs.
Cause étrangère	Cas fortuit, fait d'un tiers, fait de la victime.
Force majeure	Événement imprévisible et irrésistible (extérieur en principe) : exonération totale.
Manque de base légale	Cassation pour motifs insuffisants à permettre de contrôler que les conditions d'application de la règle de droit sont réunies (1er moyen de 2023).
DES	Diéthylstilbestrol, hormone de synthèse vendue sous le nom de Distilbène (UCB Pharma) ou Stilboestrol Borne.

TEXTES Les articles à connaître

ARTICLE	OBJET
art. 1240	« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
art. 1241	Responsabilité pour négligence ou imprudence.
art. 1231-4	Contrat : seulement ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
art. 1353	Charge de la preuve.
art. 1382 (anc. 1353)	Présomptions graves, précises et concordantes, laissées à l'appréciation du juge.
art. 1245-8	Produits défectueux : le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien causal.
art. 2226	Dommage corporel : 10 ans à compter de la consolidation (applicable à l'anxiété depuis 2026).
Projet 2017, art. 1239	Lien de causalité entre le fait imputé et le dommage ; preuve par tout moyen.
Projet 2017, art. 1240	Dommage corporel causé par une personne indéterminée d'un groupe : chacun pour le tout.
Projet 2017, art. 1253 et 1254	Force majeure totalement exonératoire ; faute de la victime partiellement (faute lourde en cas de dommage corporel).
Projet 2017, art. 1265	Coresponsables solidaires ; contribution selon gravité des fautes et rôle causal.

AUTORITÉS Jurisprudence du TD

DÉCISION	APPORT
Com. 19 juin 1951, *Lamoricière*	Exonération partielle par la force majeure (solution abandonnée).
Civ. 2e, 21 juill. 1982, *Desmares*, n° 81-12.850	Pas d'exonération partielle par la faute de la victime (abandonné en 1987).
Civ. 2e, 14 déc. 1983, n° 82-16.776	Action commune de deux chiens : chaque propriétaire présumé responsable.
Civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 84-17.748	Retour de l'exonération partielle par la faute de la victime.
Civ. 1re, 28 oct. 1997, n° 95-17.274	Un état antérieur ne justifie pas de réduire l'indemnisation lorsque l'accident transforme la nature de l'invalidité (réparation intégrale).
Civ. 2e, 1er avr. 1998, n° 95-20.804	Participation à un jeu de pétards : rôle causal sans geste précis prouvé.
Civ. 2e, 27 janv. 2000, n° 97-20.889	Équivalence des conditions : l'accident cause la lésion opératoire ultérieure.
Ass. plén. 14 avr. 2006, n° 04-18.902	Faute de la victime imprévisible et irrésistible : exonération totale.
Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 04-16.179 et 04-16.180	DES : faute de vigilance du producteur (art. 1382).
Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 05-20.317	Vaccin : présomptions admises ; cassation faute de les avoir recherchées.
Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-16.305	DES : chaque laboratoire prouve que son produit n'est pas en cause.
Civ. 1re, 17 juin 2010, n° 09-67.011	Infection nosocomiale : chaque établissement prouve qu'il n'est pas en cause.
Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-13.896	Fautes concurrentes de la victime et du notaire : partage.
CJUE, 21 juin 2017, C-621/15	Indices admis, mais pas de présomption automatique.
Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-10.380	DES : preuve par présomptions, sans cause exclusive exigée.
Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492	Cause non exclusive suffisante ; anxiété liée à l'exposition à un risque.
Civ. 2e, 14 mars 2024, n° 22-10.324	VIH : présomptions graves, précises et concordantes ; pas de faute de la victime.
Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750	Anxiété (Mayotte, eau) : risque élevé de pathologie grave.
Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 21-23.415	DES : seule connaissance du risque.
Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384	Anxiété = dommage corporel, art. 2226 ; cause non exclusive.
Ass. plén. 29 mai 2026, n° 23-20.005	Organisateur sans consignes de sécurité : pas de partage pour imprudence (dommage corporel).

CONTRÔLE Auto-évaluation

Réponds par écrit, puis vérifie avec les corrigés.

1	« Tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit » en est la cause selon : (a) la causalité adéquate — (b) l'équivalence des conditions — (c) la causalité alternative.
2	Deux fautes ont concouru au dommage ; la victime assigne un seul auteur. Il est tenu : (a) de la moitié — (b) à proportion de sa faute — (c) du tout, in solidum.
3	L'expert impute 40 % du dommage au DES. Le producteur fautif doit : (a) 40 % — (b) 60 % — (c) le tout, si l'exposition a contribué au dommage.
4	La preuve du lien de causalité : (a) incombe au défendeur — (b) se fait par tous moyens, y compris par présomptions — (c) exige une certitude scientifique.
5	Une victime du DES ignore quel laboratoire a fabriqué le produit. Elle doit prouver : (a) rien — (b) son exposition au DES — (c) l'identité du fabricant.
6	Le fait d'un tiers non imprévisible et non irrésistible : (a) exonère totalement — (b) exonère partiellement — (c) n'exonère pas.
7	Le préjudice d'anxiété du DES suppose : (a) une pathologie déclarée — (b) la connaissance d'un risque élevé de pathologie grave — (c) un suivi psychiatrique.
8	Depuis le 29 mai 2026, l'action en réparation de ce préjudice se prescrit par : (a) 2 ans — (b) 5 ans (art. 2224) — (c) 10 ans (art. 2226).

Cas pratique

A	Lors d'une battue, Hugo et Karim tirent en même temps vers un buisson qui bouge ; une seule balle atteint Léon, promeneur, sans qu'on puisse dire laquelle. Transporté à l'hôpital, Léon y contracte une infection lors de l'opération rendue nécessaire. Hugo, seul assigné, soutient qu'on ne peut prouver que sa balle a touché Léon, et qu'en tout cas l'infection est due à l'hôpital.

Corrigés

1	**b.** Manuel n° 993.
2	**c.** Le partage ne joue qu'entre coauteurs.
3	**c.** Civ. 1re, 18 oct. 2023 ; Ch. mixte, 29 mai 2026.
4	**b.** Art. 1353 et 1382 ; CJUE 2017.
5	**b.** Civ. 1re, 24 sept. 2009.
6	**c.** Obligation in solidum, recours ensuite.
7	**b.** Civ. 1re, 18 févr. 2026.
8	**c.** Ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384.
A	**Blessure.** Auteur indéterminé parmi deux chasseurs identifiés ayant créé le même risque : **causalité alternative** ; chacun est présumé auteur et répond du tout, sauf à prouver que sa balle n'a pu atteindre Léon (Civ. 2e, 14 déc. 1983 ; Civ. 1re, 24 sept. 2009 ; projet art. 1240). **Infection.** Par équivalence des conditions, la blessure qui a rendu l'opération nécessaire est une cause de l'infection (Civ. 2e, 27 janv. 2000) ; l'infection n'est pas pour Hugo un événement de force majeure : pas d'exonération. L'établissement de santé est un coauteur tenu in solidum, sur son propre fondement ; Hugo exercera un **recours en contribution** contre Karim et l'hôpital.

Fiche établie d'après la séance de TD n° 3 (« Le lien de causalité »), le plan du chapitre 2 de la Pr Fouvet et le chapitre 17 du manuel HyperCours Droit des obligations 2027 (n° 987 à 1008).